

1500406-56.2022.8.26.0266

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Helen Cristina de Melo Alexandre

Comarca: Itanhaém

Foro: Foro de Itanhaém

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... uso próprio - Inadmissibilidade - Tráfico caracterizado - Ação procedente - recurso não provido (TJSP - Ap. Crim. nº 264.795-3 - Votuporanga - 6ª Câmara

Criminal - Rel. Debatin Cardoso - J. 04.02.99). ENTORPECENTES - Tráfico -

Configuração - Prova - Suficiência para a condenação - Validade dos depoimentos de policiais - Condenação mantida - Recurso não provido (TJSP - Ap. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itanhaém

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Rui Barbosa, 867, Centro, Itanhaém - 11740-000 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500406-56.2022.8.26.0266

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado - 3013134/2022 - DISE- DEL.SEC.ITANHAEM

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

DENIS SOARES OLIVEIRA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Aos 08 de junho de 2022, às 15 horas, excepcionalmente por meio virtual, através do aplicativo Microsoft Teams, diante da pandemia de COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, sob a presidência da MM. Juíza de Direito Dra. Helen Cristina de Melo Alexandre, comigo Escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença da ilustre Promotora de Justiça Dra. Victoria Lichti Neves Martins. Presentes o(a) autor(a) dos fatos, DENIS SOARES OLIVEIRA, e seu (sua) advogado(a), Dr(a). Carlos Antonio Ribeiro, OAB nº 238961/SP. Ausente a testemunha Luciano Cesar da Silva. Iniciados os trabalhos, dada a palavra à Defesa, foi dito: "MM. Juíza, requeiro não seja recebida a denúncia por não haver elementos que justifiquem a continuação da presente demanda." A seguir pela MM. Juíza foi dito: "Recebo a denúncia, porquanto ausentes os requisitos do artigo 395 do Código de Processo Penal, bem como por existir justa causa para a instauração do processo, conforme se verifica pelas peças que acompanham a denúncia." A seguir, o(a) ré(u) foi interrogado(a). Antes do interrogatório, a MM. Juíza fez ao acusado a observação no artigo 186 do Código de Processo Penal. Interrogado(a), na forma e sob a pena da lei, respondeu às perguntas conforme gravação por meio audiovisual. Em seguida, o Ministério Público e defesa apresentaram alegações finais por meio de gravação audiovisual. A seguir, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte sentença: "VISTOS. Relatório dispensado nos termos do artigo 81, § 3º da Lei nº

9.099/95. Fundamento e decido. DENIS SOARES OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado(a) como incurso nas sanções do artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 21 de fevereiro de 2022, por volta das 13h00min, na Rua dos Índios, Balneário Jd Magalhães, nesta comarca de Itanhaém, o réu foi surpreendido quando trazia consigo, para uso próprio, 01 (uma) pedra de crack, derivado da cocaína e três porções de cocaína fazendo-o sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo o apurado, na data e no local dos fatos, policiais em incursão na "Biqueira do Campo do Cabuçu", depararam-se com DENIS, tendo sido abordado e, em seguida, revistado, sendo encontrado consigo 2 (dois) emporrões de cocaína, além um pedra de crack e um pequeno saquinho contendo cocaína, tendo admitido que os entorpecentes se destinavam ao seu próprio consumo. A ação penal é procedente. Com efeito, a materialidade do delito se encontra consubstanciada no auto de exibição e apreensão a fls. 06 e no laudo de exame químico-toxicológico a fls. 46/48 que constatou tratar-se efetivamente de entorpecente Cocaína. Não há qualquer reparo a ser feito quanto ao laudo pericial, visto que foi constatado que se tratava de entorpecente causador de dependência psíquica. A autoria também é incontroversa. O(a) acusado(a), ouvido(a) nesta oportunidade, confessou a prática do ilícito. Informou que é usuário do entorpecente e que o mesmo se destinava ao seu uso próprio. É usuário de crack e tem muita vontade de consumir o entorpecente. Reside com sua genitora e nunca fez tratamento para o uso do entorpecente. A testemunha Luciano Cesar da Silva, policial civil, declarou em sede policial que estava junto com o policial civil João Paulo e que após uma ronda na "Biqueira do Campo do Cabuçu", depararam-se com o réu que em atitude suspeita foi revistado, sendo encontrado 2 (dois) emporrões de cocaína, além um pedra de crack e um pequeno saquinho contendo cocaína; que o condutor o indagou, e Denis explicou que as drogas são para seu próprio uso, e que faz uso de cocaína e crack há dez anos; que, diante dos fatos, o depoente o conduziu até a sede da Dise. Nessas condições, não há dúvida de que a droga foi realmente apreendida com o acusado e se destinava ao seu consumo. Inexiste fundamento para se levantar suspeitas sobre esse depoimento, pois o simples fato de ser a testemunha policial não induz presunção de que, sem qualquer motivação relevante, teria interesse em prejudicar o acusado com grave acusação falsa. E nem poderia ser de outra forma, pois constituiria insuperável contradição do ordenamento jurídico se exigir que os policiais, no exercício de suas funções, efetuassem a prisão daquele que se encontra em situação flagrancial para, posteriormente, inquirir-se de suspeito o seu depoimento. Neste sentido a jurisprudência majoritária do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: ENTORPECENTES- Tráfico - Materialidade e autoria devidamente comprovados nos autos - Depoimentos prestados por policiais - Validade - Declarações coerentes e em harmonia com os demais elementos constantes nos autos, inclusive com a confissão parcial do apelante que, em nenhum momento negou que a droga apreendida lhe pertencia - Desclassificação para uso próprio - Inadmissibilidade - Tráfico caracterizado - Ação procedente - recurso não provido (TJSP - Ap. Crim. nº 264.795-3 - Votuporanga - 6ª Câmara Criminal - Rel. Debatin Cardoso - J. 04.02.99). ENTORPECENTES - Tráfico - Configuração - Prova - Suficiência para a condenação - Validade dos depoimentos de policiais - Condenação mantida - Recurso não provido (TJSP - Ap. Crim. nº 246.473-3 - Santos - 4ª Câmara Criminal de "Julho/98" - Rel. Passos de Freitas - J. 30.07.98 - v.u). Outrossim, o fato de a quantidade de droga apreendida ser pequena não exclui a conduta criminosa do imputado, máxime pelos objetivos e princípios norteadores da Lei Anti-Tóxicos e os malefícios que a droga gera aos usuários. Além do mais, o Direito Penal Brasileiro ainda não adotou o princípio da insignificância. Nesse sentido decidiu o Supremo Tribunal Federal e o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "Conforme reiterados precedentes do STF, a circunstância de ser mínima a quantidade de maconha encontrada em poder do réu não prejudica a configuração da tipicidade do crime previsto no art. 16 da Lei 6.368/76, que está vinculada às propriedades da droga, ao risco social e de saúde pública e não à lesividade comprovada em cada caso concreto" (STF - RE 114339-8 - Rel. Sydney Sanches - RT 651/372 e JSTF - Lex 133/372). "TÓXICO - USO PRÓPRIO - CARACTERIZAÇÃO - Irrelevante a alegação de ínfima quantidade da droga - Artigo 16

da Lei nº 6.368/76 que tem em vista proteger a saúde pública - Condenação mantida - Recurso não provido" (TJSP - ACr 286.857-3 - São Paulo - 2ª C.Crim. - Rel. Des. Canguçu de Almeida - J. 12.01.2000 - v.u.). "TÓXICO - USO PRÓPRIO - CARACTERIZAÇÃO - Quantidade ínfima da droga que descaracteriza o delito - Inadmissibilidade - Irrelevante a quantidade da droga para caracterização do crime - Recurso parcialmente provido para outro fim" (TJSP - ACr 160.316-3 - São Paulo - Rel. Des. Nelson Fonseca - J. 01.12.1994). Veja-se, ainda, a seguinte lição doutrinária: "Consideramos, no entanto, com a devida vênia, extremada a respeitável corrente doutrinária e jurisprudencial que exclui a tipicidade do fato que não afetar significativamente o bem jurídico protegido. Em primeiro lugar, porque o ordenamento jurídico brasileiro ainda não adotou o princípio da bagatela como causa excludente do crime ou da culpabilidade. E ao juiz não é dado exercer função legiferante, em respeito ao princípio democrático da independência entre os Poderes constituídos. O juiz, na qualidade de guardião da lei, jurou cumpri-la, não podendo, por isso, agasalhar interpretação que implique em sua revogação. Em segundo lugar, porque, na prática, é difícil conceituar e fixar os limites do que seja insignificante, do que possa ser considerado bagatela, conduzindo a situações injustas de uns serem punidos e outros não, em razão da diversidade de critérios subjetivos. Nos delitos patrimoniais, a consideração isolada do valor da res é insuficiente para concluir pela insignificância..." (apud, Julio Francisco dos Reis, Denúncia e Queixa-Crime, 1999, pág. 251/252). A condenação, assim, é de rigor nos termos da denúncia. O artigo 28 da Lei nº 11.343/06, que se refere ao crime de porte de substância entorpecente para uso próprio, não comina pena de detenção ou reclusão. As sanções previstas têm cunho sócio educativo, como a advertência, o comparecimento a programa ou curso ou a prestação de serviços à comunidade. Considerando as circunstâncias e condições pessoais do réu, entendo adequada a sanção de advertência sobre os efeitos da droga. Posto isso e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR o réu DENIS SOARES OLIVEIRA à sanção de advertência sobre os efeitos da droga, nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06. Ademais, considerando a dependência química-toxicológica do apenado, determino o encaminhamento do mesmo para avaliação e tratamento junto ao CAPS-AD, localizado na Rua Mario Gimenes, 300, Umuarama, Itanhaém - telefone 3427-5125, servindo esse como ofício de encaminhamento. O réu deverá efetuar a comprovação junto ao cartório do protocolo de agendamento, bem como deverá mensalmente trazer a este juízo o comprovante de comparecimento junto ao CAPS'AD. Fica dispensado o CAPS-AD do envio de comunicação mensal a este juízo a respeito do cumprimento do tratamento. O réu e seu defensor, neste ato, renunciaram ao direito de recurso. Após o trânsito, expeça-se a respectiva certidão de honorários em favor do advogado nomeado pelo Convênio mantido entre a OAB/DPE. Publicada em audiência, saem os presentes intimados." NADA MAIS. Do que para constar, lavrei o presente termo. Eu, Fatima Aparecida Canto Krich, Chefe de Seção Judiciário, digitei.

MM. Juíza, assinando digitalmente nos termos da Lei nº 11.419/2006, conforme impressão à margem direita.

PROCESSO DIGITAL - DISPENSADA A ASSINATURA DAS PARTES